RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 617, DE 27 DE MARÇO DE 2025

Dispõe sobre alteração da Resolução ARES-PCJ nº 425, de 01/04/2022, que estabelece o Regulamento de Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário e Atendimento aos Usuários do Município de Artur Nogueira e dá outras providências.

A **DIRETORIA COLEGIADA** da **AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ)**, no uso de suas atribuições e na forma da Cláusula 32ª, inciso III, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público, e o Artigo 28, inciso III, do Estatuto da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que, através das premissas constantes na Lei federal nº 11.445, de 05/01/2007, do Decreto federal nº 7.217, de 21/06/2010, e da Lei municipal nº 3.006, de 17/12/2010, o Município de Artur Nogueira ratificou o Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, delegando as competências municipais de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico;

Que o art. 23 da Lei federal nº 11.445/2007 define os aspectos normativos em que as agências reguladoras editarão normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços de saneamento básico;

Que os preceitos norteadores da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, em especial nos artigos 45 e 46, delimitam a forma e a obrigação do prestador de serviços de saneamento básico em editar o Regulamento de Serviços, visando a divulgação do padrão normativo aos usuários;

Que o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira – SAEAN, solicitou alteração do Regulamento de Serviços (Anexo A, da Resolução ARES-PCJ nº 425/2022), para tratar da mudança da base de cálculo das faturas em casos de vazamentos invisíveis.

Que a Agência Reguladora ARES-PCJ concluiu que as alterações propostas no Regulamento, apresentadas pelo SAEAN, atendem aos conteúdos mínimos estabelecidos pela Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, para a eficiente prestação dos serviços, cumprindo todas as ressalvas;

E que, em face do cumprimento de todas as diretrizes, a Diretoria Colegiada da ARES-PCJ, reunida em 27 de março de 2025,

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/47CD-3969-42BC-49F8 e informe o código 47CD-3969-42BC-49F8

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o § 2º e incluir os §§ 3º e 4º ao art. 119 do Anexo A, da Resolução ARES-PCJ nº 425, de 01 de abril de 2022, que passam a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 119 .....*
>
> *[...]*
>
> *§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos casos de vazamentos invisíveis. Nesses casos, o USUÁRIO deverá protocolar um requerimento dirigido à Superintendência, no setor de atendimento ao público do SAEAN. Este requerimento deverá ser acompanhado da seguinte documentação:*
>
> *I. Via original da conta de água;*
> *II. Cópia do RG e CPF do requerente;*
> *III. Se o requerente for inquilino do imóvel, deverá apresentar o contrato de locação, ou procuração, ou autorização do proprietário do imóvel, conferindo-lhe poderes para representá-lo perante a Autarquia;*
> *IV. Declaração original da pessoa física ou jurídica que realizou o conserto, contendo nome completo, endereço completo, telefone, CPF e RG (ou, no caso de pessoa jurídica, o CNPJ), além de descrição do local exato onde ocorreu o vazamento e a data em que o conserto foi realizado;*
> *V. Recibos de mão de obra e materiais utilizados para o conserto, bem como fotos do local que comprovem a realização do serviço.*
>
> *§ 3º A revisão da fatura será feita somente em relação ao esgoto faturado, sendo este recalculado pela média dos 06 (seis) meses anteriores ao vazamento.*
>
> *§ 4º Em caso de reincidência de vazamento invisível no período de 12 (doze) meses, o requerente poderá solicitar a revisão do faturamento do esgoto de apenas 01 (uma) conta."*

Art. 2º. Alterar o § 1º do art. 124 do Anexo A, da Resolução ARES-PCJ nº 425, de 01 de abril de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 124 .....*
>
> *§ 1º Se ocorrer a situação descrita no artigo 2º, inciso LXXIX, desta Resolução no imóvel do USUÁRIO e este ainda não tiver efetuado o pagamento, mas desejar solicitar a revisão das faturas, deverá observar as exigências estabelecidas no Art. 119, § 2º. Esse procedimento será permitido apenas uma vez a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data de leitura da primeira fatura afetada. A revisão poderá abranger até 03 (três) faturas, desde que sejam decorrentes do mesmo vazamento."*

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/47CD-3969-42BC-49F8 e informe o código 47CD-3969-42BC-49F8

Art. 3º. Alterar os §§ 1º e § 2º do art. 134 do Anexo A, da Resolução ARES-PCJ nº 425, de 01 de abril de 2022, que passam a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 134 .....*
>
> *§ 1º Se ocorrer a situação descrita no artigo 2º, inciso LXXIX, desta Resolução no imóvel do USUÁRIO e o pagamento da fatura que deseja impugnar tiver sido realizado, terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data em que o pagamento foi efetuado, para protocolar o referido pedido junto ao PRESTADOR DE SERVIÇOS, observando as exigências estabelecidas no Art. 119, § 2º.*
>
> *§ 2º Esse procedimento será permitido apenas uma vez a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data de vencimento de cada fatura objeto de revisão. A revisão poderá abranger até 03 (três) faturas."*

Art. 4. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/47CD-3969-42BC-49F8 e informe o código 47CD-3969-42BC-49F8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 47CD-3969-42BC-49F8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DALTO FAVERO BROCHI (CPF 062.XXX.XXX-21) em 31/03/2025 10:59:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/47CD-3969-42BC-49F8